

민사소송법이론 기말고사

[사례형]

- 4문제 / 80점 만점

- 각 해당 문제에서 “문제의 소재” 또는 “쟁점”을 기재하지 말 것(질문을 그대로 다시 기재하지 말 것)

[공통된 사실관계]

수원시 영통구(수원지방법원 관할구역)에 거주(주소지)하는 甲은, 서울시 서초구(서울중앙지방법원 관할구역)에 거주(주소지)하는 乙과의 사이에서, 甲이 乙로부터 乙 소유의 서울시 노원구(서울북부지방법원 관할구역) 소재 X부동산을 매매대금 2억 원에 매수하는 내용의 매매계약을 체결하였고, 매매계약의 내용에 따라 乙에게 매매대금 2억 원을 모두 지급하였다. 그런데 乙이 위 부동산에 대한 소유권이전등기의무를 지체함에 따라, 甲은 매매계약을 해제하면서 수원지방법원에 乙을 피고로 한 매매대금 반환청구소송을 제기하였다.

(※ 아래 각 문항은 상호 독립적이며 무관함)

1. 위 매매계약서에는 “1심 관할법원은 서울중앙지방법원으로 한다”라고 되어 있었다. 위 조항의 해석과 관련하여 乙은 “서울중앙지방법원에만 관할이 인정되고 수원지방법원에는 관할이 인정되지 않는다”고 주장하면서, “가사 수원지방법원에 관할이 인정된다고 하더라도, 甲의 매매계약 해제는 최고 요건을 불비한 부적법한 것이다”라고 다투는 내용의 답변서를 제출하였다. 1회 변론기일에서 원고의 소장, 피고의 답변서가 각각 진술되었고, 재판부는 당사자에게 위 관할조항의 구체적인 의미에 관하여 석명하였으나 조항의 의미가 분명히 밝혀지지 않았다. 2회 변론기일에서 乙은 관할위반을 이유로 소송이송을 신청하였는바(1회 변론기일 이후 2회 변론기일까지 당사자가 별도로 준비서면을 제출한 것은 없음), 수원지방법원은 乙의 관할위반에 관한 주장 및 이송신청에 대하여 어떻게 판단 또는 조치하여야 하는가? (20점)

[추가적 사실관계]

乙은 소장 부분을 송달받은 후 A변호사를 소송대리인으로 선임하였고, 소송위임장에는 “1심에 관한 소 취하, 청구의 포기·인낙, 상소의 제기에 관한 특별수권을 부여한다”는 내용이 명시되어 있었다. 그런데 乙은 1회 변론기일 전에 사망하였고, 乙의 상속인으로는 丙, 丁이 있다.

(※ 아래 2, 3항은 상호 독립적이며 무관함)

2. 위 1심 소송절차에서 丙만이 수계절차를 밟았는데, 1심 법원은 재판을 진행하여 3회 변론기일에 변론을 종결한 후 원고(甲) 승소 판결을 선고하였다. 1심 판결문에는 丙만이 피고로 기재되어 있었는데, 이에 A변호사는 상속인 전부라고 생각하고, 丙만을 항소인으로 하여 항소장을 제출하였다. 이 경우 위 항소 제기가 丁에게 효력이 있는지 여부를 설명하라. (20점)

3. 1심 진행 중 상속인 丙과 丁이 모두 수계절차를 밟았고, 1심 법원은 재판을 진행하여 3회 변론기일에 변론을 종결한 후 甲의 丙·丁에 대한 청구를 모두 기각하는 판결을 선고하였다. 1심 판결정본이 각 당사자에게 모두 적법하게 송달되었는데, 당사자들 및 소송대리인은 항소기간이 지나도록 1심 판결에 대하여 항소하지 않아 그 판결은 그대로 확정되었다.

그런데 그 이후 甲은 乙(상속인 丙, 丁)에 대한 X부동산에 관한 매매계약상 매매대금반환채권을 보전하기 위하여, 乙(상속인 丙, 丁)에 대하여 부당이득반환채무를 부담하고 있던 戊를 피고로 하여, 丙·丁을 대위하여 부당이득반환청구소송을 제기하였다. 甲은 丙·丁에게 위 부당이득반환청구소송의 계속 사실을 알렸으며, 위 부당이득반환청구소송에서는 甲과 丙·丁 사이에 진행되었던 위 매매대금반환소송의 경과에 관한 모든 자료가 제출되었다.

위 부당이득반환청구소송의 1심 심리 결과, 丙·丁의 戊에 대한 부당이득반환청구권의 실제적 요건이 모두 갖추어진 것으로 밝혀졌다면, 1심 법원은 어떤 판결을 선고하여야 하는가? (20점)

4. 甲은 자신이 운행하는 자동차에 관하여 丙회사의 자동차보험에 가입하였다. 한편, 乙은 파란색 보행등이 켜진 횡단보도를 건너다가 甲의 승용차와 충돌사고가 발생하여 상해를 입어, 丙회사를 상대로 위 사고로 인한 손해배상청구의 소를 제기하였다. 乙은 위 소송에서 “甲의 승용차가, 파란색 보행등이 켜진 횡단보도를 지나던 乙을 충돌하였다”고 주장하였고, 이에 대해 丙회사는 “甲의 승용차가 횡단보도 앞 정지선에 정지하고 있었는데, 丁이 운행하는 뒷차에 의한 충돌의 충격으로 횡단보도에 진입하게 된 것”이라고 항변하였다. 법원은 “甲의 승용차가 파란색 보행등이 켜진 횡단보도 안에 진입한 사실”에 대해서는 심증을 형성하였으나, “甲의 승용차가 정지된 상태에서 뒷차에 의한 충격의 결과로 횡단보도 안에 진입하였다는 사실”에 대해서는 심증을 형성하지 못하였다. 이 경우 법원은 甲의 과실을 인정할 수 있는가? (20점)

- 사례형 끝 -